Privacidad de los datos: Los datos que a continuación se le solicitan son estrictamente confidenciales. En cualquier momento, podrá rectificar o eliminar toda la información que ha proporcionado. Le comunico que toda la información que facilite será tratada únicamente por el entrenador y por el usuario.

CONTRATO ENTRENAMIENTO TRAINING KIDS

En MADRID , a _____, de _____ de 202_

Yo, _____, tutor/a de _____, con DNI _____, teléfono de contacto _____ y correo electrónico_____.

Training Kids y Cliente serán referidos conjuntamente en este contrato como las "partes".

El preparador físico/entrenador es experto en salud física y cuidado personal y cuenta con los conocimientos y experiencia necesaria para la prestación de un servicio de entrenamiento grupal de alta calidad adecuado a las necesidades de los niños y las niñas.

Que el Cliente está interesado en contratar los servicios de Training Kids. En virtud de cuanto antecede, las partes acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (el "Contrato") de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

1. Objeto.

El Cliente encarga a Training Kids, que acepta, la prestación de los servicios que se indican a continuación (los "Servicios"), por el plazo especificado en la Cláusula Tercera del presente Contrato.

2. Servicios.

Los Servicios se prestarán en todo caso en atención a las necesidades del Cliente. En concreto, los Servicios prestados que son objeto de este Contrato consisten en:

(i) el asesoramiento relacionado con el cuidado personal y la salud;

(ii) desarrollo presencial de actividades grupales;

(iii) valoración y seguimiento del progreso del niño/a y corrección de la ejecución de los ejercicios propuestos.

3. Duración.

El presente Contrato tendrá una duración MENSUAL / TRIMESTRAL / SEMESTRAL / ANUAL (***rodear/marcar*** *periodo a contratar*), prorrogable automáticamente por sucesivos plazos de (*misma duración que la última tarifa contratada contratada*) MES/ES, salvo denuncia expresa por alguna de las partes con un mes de antelación a la finalización del plazo o prórroga en cuestión.*

***Especifique el número de meses aproximado que tiene pensado contratar dichos servicios rodeando la opción correcta.**

4. Pago.

El pago del servicio dependerá de la tarifa que se contrate y por adelantado. El Cliente se obliga a abonar a Training Kids en un periodo de siete días previos al comienzo de la actividad del mes de vigencia del Contrato. El importe correspondiente a la tarifa que se contrate y ejecute dicho mes, ya sea mediante la entrega de su importe en euros y en efectivo metálico o mediante cualquier otro medio de pago que pueda determinar Training kids en cualquier momento.

5. Obligaciones de Training Kids.

Con independencia de las disposiciones del Contrato Training Kids se obliga particularmente:

(i) a prestar los Servicios de conformidad con las previsiones del presente Contrato;

(ii) a utilizar cuantos medios estén a su alcance para lograr la mejorar de la condición física y salud. En cualquier caso, se hace constar que la obligación de Training Kids es una obligación de medios y no de resultado.

6. Obligaciones del Cliente.

Por su parte, y al margen de las disposiciones del Contrato, el Cliente se obliga particularmente:

(i) al pago diligente de los Servicios prestados conforme a las disposiciones de este Contrato;

(ii) a ejecutar el entrenamiento propuesto por Training Kids con la dedicación y el empeño que la sesión merezca y seguir las recomendaciones de Training Kids;

(iii) a cumplimentar diligentemente los formularios previstos para la optimización del entrenamiento; y

(iv) entregar el modelo de consentimiento informado y asunción de riesgos que se adjunta al Contrato como Anexo 1 debidamente cumplimentado y firmado cuando sea requerido por el Entrenador.

(v) entregar el cuestionario PAR-Q de salud que se adjunta al Contrato como Anexo 2 debidamente cumplimentado y firmado cuando sea requerido por el Entrenador.

Notificaciones

Todas las comunicaciones entre las partes en relación con este Contrato se realizarán a las siguientes direcciones (o a cualquier otra dirección que haya sido debidamente notificada por la parte que haya cambiado su dirección a la otra parte):

(i) Al Entrenador:

Correo electrónico: ___trainingkids.info@gmail.com_____ o cualquier otro profesional del equipo.

Telf. de contacto: _____620 72 98 01_____ o cualquier otro profesional del equipo.

(ii) Al Cliente:

En la dirección de correo electrónico y teléfono indicados en el encabezado del Contrato. El horario de atención al cliente es:

LUNES-VIERNES 8:00 – 21:00*

SÁBADOS 8:00 - 14:00*

*El horario de comunicación podrá cambiar siempre que Training Kids reclame la atención del cliente fuera del horario establecido, situación no aplicable de manera inversa.

9. información adicional.

1-. Una vez se reciba el pago y el formulario, podrá comenzar con el Servicio.

2-. Una vez reciba y/o comience su Servicio empezará a contabilizarse el tiempo contratado.

3-. No se permite aplazar el seguimiento del Servicio, el tiempo contratado será consecutivo. Si no ha podido llevar a cabo su Servicio se perderá el seguimiento e importe del mismo.*

4-. Las sesiones se realizarán los días laborales siguiendo el calendario escolar y festividades locales del municipio donde se encuentre la instalación, salvo modificaciones por parte de Training kids.

5-. Los cambios de horario-grupo puntuales se podrán realizar siempre y cuando estén debidamente justificados, se notifique la solicitud del cambio 24h antes y exista la disponibilidad en el otro grupo de entrenamiento. El cambio deberá realizarse en el mismo mes.

6-. El entrenador no está obligado a proporcionar datos en relación a las estrategias llevadas a cabo para conseguir su objetivo ya que suponen secreto profesional.

7-. Podrá solicitar la devolución de su importe siempre y cuando no se haya comenzado a recibir el Servicio, una vez comenzado no se devolverá el importe.

8-. El retraso en el pago por parte del Cliente supondrá un importe añadido del 10% de la tarifa contratada por cada 7 días de retraso, de forma sumativa. El no cumplimiento de esta cláusula supondrá la invalidación del presente contrato.

9-. La baja de Training Kids puede conllevar a la perdida de condiciones especiales por promociones en el caso de la posterior incorporación.

10-. La duración máxima de los bonos de entrenamiento es de 3 meses.

11-. Si la prestación de los servicios se viera impedida, demorada o alterada total o parcialmente por un evento de fuerza mayor**, la Training kids no estará obligada a recuperar las sesiones no realizadas, ni se le podrá imputar responsabilidad alguna por el incumplimiento.

**Salvo excepciones acordadas por ambas partes del presente contrato.*

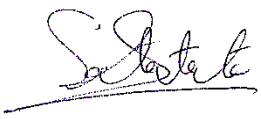
***Se entenderá por fuerza mayor: epidemias, pandemias y crisis de salud pública, fenómenos meteorológicos extremos, cortes en el suministro de servicios básicos, conflictos sociales, huelgas, disturbios, actos de terrorismo, guerras o insurrecciones y cualquier otra causa de naturaleza análoga que se encuentre fuera del control de la Empresa.*

10. Jurisdicción.

En todo lo relativo a la validez, interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las partes con renuncia a su propio fuero y domicilio, se someten a los Juzgados y Tribunales y en prueba de ello, firman las partes el presente Contrato, por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha referidos en el encabezamiento.

Una vez firmado, el Cliente afirma que los datos aportados son verídicos, asumiendo las posibles responsabilidades legales que pudieran derivarse de cualquier omisión o incorrección en los mismos, así como de cualquier modificación sustancial que se produzca de aquí en adelante y que no haya sido comunicada fehacientemente al Entrenador responsable de su programa de entrenamiento.

Training kids **El Cliente**





ANEXO 1

MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y ASUNCIÓN DE RIESGOS

Al firmar este documento, usted manifiesta explícitamente que se le han explicado y ha entendido la descripción del Servicio contratado. Además, usted indica que cualquier duda que haya podido surgir sobre el proceso de entrenamiento y sus potenciales riesgos ha sido respondida con claridad, quedando satisfecho con las explicaciones aportadas. La información obtenida como consecuencia de dichas dudas (en caso de ser realizadas) será considerada como confidencial, pudiéndose utilizar únicamente con fines científicos, salvaguardando en cualquier caso su identidad. Para ello será necesario su expreso consentimiento mediante autorización por escrito.

Al firmar el presente documento usted acepta la completa responsabilidad de la salud de su tutelado, y reconoce que han sido informado y han entendido que esta responsabilidad no es asumida por los responsables de su programa de ejercicio físico.

Con la intención de participar en el programa de actividad física:

De Training Kids, yo, D./Dña._____, tutor/a de_____, asumo, acepto y eximo de cualquier responsabilidad al citado por las lesiones o accidentes que pudieran resultar de mi participación en el citado programa. Entiendo los procedimientos aplicados por el citado Entrenador y manifiesto que he tenido la oportunidad de discutir las necesidades específicas en relación con la participación de mi tutelado en el programa; como resultado de ello, acepto las condiciones expuestas para la participación en el mismo. Manifiesto conocer la existencia de riesgos asociados a la práctica de actividad física, y estoy de acuerdo en aceptar las responsabilidades derivadas de la participación. Además, acepto el acuerdo sobre prestación de servicios facilitado por Training Kids y me comprometo a cumplir con lo previamente establecido entre Training Kids y yo mismo (y mi tutelado).

Firma del cliente o tutor/a **Training kids**



ANEXO 2

CUESTIONARIO DE SALUD PRIMARIA. PAR-Q.

1 ¿Alguna vez su médico le ha indicado que usted tiene un problema cardiovascular, que solamente puede llevar a cabo ejercicios o actividad física si lo refiere un médico?

1. ○ No
2. ○ Si

2 ¿Sufre de dolores frecuentes en el pecho cuando realiza algún tipo de actividad física?

1. ○ No
2. ○ Si

3 ¿En el último mes, le ha dolido el pecho cuando no estaba haciendo actividad física?

1. ○ No
2. ○ Si

4 ¿Con frecuencia pierde el equilibrio debido a mareos, o alguna vez ha perdido el conocimiento?

1. ○ No
2. ○ Si

5 ¿Tiene problemas en los huesos o articulaciones (por ejemplo, en la espalda, rodillas o cadera) que pudiera agravarse al aumentar la actividad física?

1. ○ No
2. ○ Si

6 ¿Tiene problemas en los huesos o articulaciones (por ejemplo, en la espalda, rodillas o cadera) que pudiera agravarse al aumentar la actividad física?

1. ○ No
2. ○ Si

7 ¿Existe alguna otra razón por la cual no debería participar en un programa de actividad física alguna otra razón?

1. ○ No
2. ○ Si

Firma del cliente o tutor/a